

قرارداد انجام کار پژوهشی و آموزشی

این قرارداد ما بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی آقای ناصر جاسبی معاون اداری و مالی سازمان، که در این قرارداد متعهد له نامیده می‌شود از يك طرف آقای فرزند دارای مدرک نشانی : متولد کد ملی : تلفن : که در این قرارداد متعهد و ناظر آقای پالیزدار نامیده می‌شود از طرف دیگر، طبق مواد مشروحه ذیل منعقد می‌گردد:

ماده 1- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از : دوره آموزشی ، کاربردی « فرهنگ و ادب فارسی در دیپلماسی عمومی

که طبق برنامه‌ها، طرحها و توصیه‌های متعهدله انجام می‌گیرد و حسن اجرای آن به تأیید اداره کل سازمانهای بینالمللی خواهد رسید.

ماده 2- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد 12 جلسه دو ساعتی در روزهای شنبه از تاریخ 6/10/93 تا 23/12/93 می‌باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: در ازای اجرای موضوع ماده 1 ، حق الزحمه برای هر جلسه 000/100/3 ریال (سه میلیون و یکصد هزار ریال) و مبلغ کل قرارداد برای 12 جلسه 000/200/37 (سی و هفت میلیون و دویست هزار ریال) تعیین می‌گردد که طی دو مرحله و صدور گواهی حسن انجام کار از سوی اداره کل سازمانهای بینالمللی به متعهد پرداخت خواهد شد. تبصره 1: کلیه کسورات قانونی متعلقه برعهده متعهد بوده و از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

ماده 4- شرایط قرارداد: الف- متعهدله موظف است کلیه برنامه‌ها، طرحها و توصیه‌های خود را پس از لازم الاجرا شدن این قرارداد به متعهد ابلاغ کند.

ب- نظارت بر حسن اجرای تمام مراحل این قرارداد و تأیید حسن انجام کار به عهده رئیس اداره کل سازمانهای بین المللی می‌باشد .

ج- در صورتی که متعهدله وجود برخی از امکانات، منابع، مآخذ و تجهیزات را برای اجرای قرارداد ضروری بداند آنها را فراهم و بطور آمانی در اختیار متعهد قرار خواهد داد و متعهد موظف به حفظ و نگهداری و استرداد آنها پس از انجام کار می‌باشد و در صورت بروز خسارت ، متعهد ملزم به جبران آن خواهد بود.

د- متعهد موظف است ظرف مدت مقرر در ماده 2 این قرارداد نسبت به انجام تعهدات خود بصورت کامل عمل نماید و در صورتیکه به تشخیص متعهدله تأخیری صورت پذیرد بازای هر روز معادل يك درصد مبلغ قرارداد به

عنوان خسارت دیرکرد کسر خواهد شد و چنانچه تأخیر بیش از 15 روز بطول بیانجامد ، متعهدله می‌تواند قرارداد را فسخ کند و متعهد مکلف است علاوه بر استرداد وجوه دریافتی نسبت به تأدیه خسارت وارده اقدام نماید.

ح- انصراف متعهد از ادامه کار به هر علت که باشد با اعلام کتبی او و موافقت متعهدله محقق می‌گردد و در صورت عدم موافقت، متعهد ملزم به انجام تعهدات خود می‌باشد و چنانچه از ادامه کار استنکاف ورزد، مکلف به استرداد وجوه دریافتی به متعهدله بوده ضمن اینکه به میزان 50% درصد از مبلغ کل قرارداد نیز به عنوان خسارت از محل تضمینات متعهد و یا از هر طریق اخذ خواهد شد.

و- متعهد حق واگذاری اجرای تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد به دیگران را نداشته و در صورت تشخیص خسارت از سوی متعهدله، از محل تضمینات متعهد تامین خواهد شد.

ز- تمامی حقوق حاصله از انجام این قرارداد صرفاً متعلق به متعهدله بوده و متعهد حق هیچگونه انتشار و واگذاری به غیر (بصورت نامحدود از نظر زمانی) بدون اجازه کتبی سازمان را ندارد و در صورت اثبات این امر متعهد موظف به تامین خسارت وارده به تشخیص دفتر حقوقی سازمان می‌باشد.

ماده 5- فسخ قرارداد: متعهدله می‌تواند در صورت عدم اجرای صحیح مفاد قرارداد یا عدم انجام آن در زمان مقرر نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد و دریافت تضمین‌های مربوطه اقدام نماید و متعهد حق هیچگونه اعتراض و یا مطالبه خسارت نخواهد داشت.

ماده 6- تضمین حسن انجام کار:

متعهد موظف است یک فقره چک یا سفته به میزان کل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام کار به متعهدله بسپارد که در صورت عدم شروع کار و یا عدم پیشرفت موضوع قرارداد متناسب مدت مذکور در ماده 2 این قرارداد، متعهدله نسبت به وصول مبلغ سفته یا چک اقدام نموده و متعهد حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

ماده 7- انتخاب داور: هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین اختلافی حادث گردد، موضوع از طریق دفتر حقوقی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان داور مرضی‌الطرفین حل و فصل خواهد شد. رأی داور قطعی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع است.

این قرارداد تاریخ در 7 ماده، 2 تبصره و 4 نسخه با اعتبار واحد تنظیم و بین طرفین امضا و مبادله گردید

نام و نام خانوادگی متعهدله **نام و نام خانوادگی متعهد**

ناصر جاسبی